

1500738-23.2021.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo de Moura Jacob

Comarca: Cubatão

Foro: Foro de Cubatão

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 05/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2049140/2021 - 02º D.P. CUBATÃO, 16335558 - 02º D.P. CUBATÃO, 86/21/229 - 02º D.P. CUBATÃO, 2049140 - 02º D.P. CUBATÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFERSON ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cubatão

Foro de Cubatão

1ª Vara

Avenida Joaquim Miguel Couto, 320, Cubatão-SP - cep 11500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500738-23.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500738-23.2021.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2049140/2021 - 02º D.P. CUBATÃO, 16335558 - 02º D.P. CUBATÃO, 86/21/229 - 02º D.P. CUBATÃO, 2049140 - 02º D.P. CUBATÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFERSON PINTO DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo de Moura Jacob

Vistos.

JEFERSON PINTO DE OLIVEIRA qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33 "caput" da Lei 11.343/06, porque no dia 19 de fevereiro de 2021, por volta 16:30 horas, na Rua Luis Gonzaga do Nascimento, n. 113, Ilha Caraguatá, nesta cidade, guardava e mantinha em depósito para fornecimento a terceiros, 08 porções de cocaína e 50 porções de maconha, sem autorização e em desacordo com a legislação.

Segundo a denúncia, o réu guardava as drogas em sua residência, todas embaladas individualmente, no interior de um pote plástico escondido, enquanto permanecia na via pública à espera de usuários de drogas.

Ocorre, que policiais civis, em viatura descaracterizada, realizavam operação no local, que é conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando, após campana, visualizaram o réu comercializando as drogas.

O réu foi detido quando deixava sua residência em poder de uma porção de maconha e em sua casa foi localizado o pote plástico com as demais drogas.

Auto de apreensão e auto de constatação provisória às fls.10/12. O laudo de exame Químico-Toxicológico foi juntado às fls. 119. O réu apresentou Defesa Preliminar às 132/135. A Denúncia foi recebida em 15 de junho de 2021 (fls. 136), tendo sido o réu interrogado e as testemunhas ouvidas às fls. (fls.155) Laudo de dependência toxicológica (fls. 188). Em memoriais o Ministério Público requereu a procedência do pedido (fls. 209/217) e o réu pleiteou sua absolvição por falta de provas, requerendo a desclassificação para o crime de uso de drogas..(fls. 221/223)

É o relatório.
FUNDAMENTO.

A materialidade ficou comprovada com o laudo juntado aos autos e a autoria ficou demonstrada em vista da prova colhida em audiência. O réu em seu interrogatório negou o crime, alegando ser usuário crônico e as drogas eram para uso pessoal. Alegou que os policiais queriam que ele mostrasse um local com mais drogas e armas e que um dos policiais exigiu dinheiro para liberá-lo.

Os policiais ouvidos afirmaram que receberam denúncia de que no local dos fatos havia tráfico de drogas e foi passada as características físicas do traficante, então, em carro descaracterizado foram até o local e avistaram o réu sentado no final da rua e em certo momento uma pessoa se aproximou dele, lhe entregou dinheiro e o réu adentrou em sua residência e voltou com a droga que era dada ao comprador, sendo que viram esse acontecimento duas vezes, mas na segunda houve a abordagem e dentro da churrasqueira da casa havia um pote de achocolatado com as drogas dentro. O réu confessou informalmente que traficava, até pelo fato de que em suas mãos havia uma porção de drogas que seria entregue ao usuário. Dentro da casa do réu foram encontradas embalagens para acondicionamento de drogas e sedas idênticas aos kits de maconha que ele vendia.

A testemunha de defesa Maria Adriana afirmou ser amiga da esposa do réu e sempre ouviu que o réu era usuário de drogas.

Não resta dúvida de que o réu traficava, pois foi visto em pleno ato de mercancia e não por uma, mas por duas oportunidades, sendo certo ainda que se fosse mero usuário não esconderia as drogas dentro de um pote de achocolatado e deixaria dentro da churrasqueira de casa, muito menos teria dinheiro para compra de uma só vez todas as porções de drogas que com ele foi encontrado.

É certo ainda, que não é crível imaginar que policiais andem pelas ruas com várias espécies de drogas apenas para incriminar um inocente.

Finalmente, o laudo pericial comprovou que o réu era imputável quando do cometimento do crime.

Passo a dosimetria da pena

Na primeira fase de aplicação da pena, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 05 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias multa no seu piso legal.

Na segunda fase de aplicação da pena, reconheço a reincidência (fls. 105) e aumento a pena em mais 1/6 chegando-se a pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 583 dias multa no seu piso legal.

Na terceira fase de aplicação da pena deixo de reconhecer o benefício do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, tendo em vista ser o réu reincidente.

O regime de cumprimento de pena será o inicial fechado, vez que, o réu é reincidente e pelo mesmo motivo não poderá recorrer em liberdade.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu JEFERSON PINTO DE OLIVEIRA como incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, a pena de 05 anos e 10 meses de reclusão no regime inicial fechado e ao pagamento de 583 dias multa no seu piso legal.

Determino a destruição das drogas.

Oportunamente, officie-se o TER.
PIC

Cubatão, 05 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA